

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

722/25/פ

הצעת חוק גוש מנשה, התשפ"ג–2022

1. החלת המשפט המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה יחולו בשטח בגוש מנשה כמתואר בתוספת.
2. תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת.
3. שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם שר המשפטים, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו ולקבוע בתקנות הוראות מעבר והוראות בדבר המשך תוקפם של תקנות, צווים, הוראות מינהל וזכויות וחובות אשר היו בתוקף בגוש מנשה ערב תחילתו של חוק זה.

תוספת*

דבר היסבר

אזור מנשה, בצפון השומרון, היה מאז ומעולם חלק בלתי נפרד מארץ ישראל ההיסטורית, ערש הולדתו של עם ישראל. לאחר שהוגלה העם מארצו שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית. מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז במולדתם העתיקה.

זכותו של עם ישראל על חבלי ארץ אלה הוכרה גם על ידי אומות העולם, בהצהרת בלפור ובהחלטת סן רמו, אשר נתנו תוקף בין-לאומי לקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לבין ארץ ישראל ולזכותו להקים בה מחדש את ביתו הלאומי. הכרה זו של האומות המאוחדות בזכות העם היהודי להקים את מדינתו בארצו אינה ניתנת להפקעה.

אזור מנשה הוא בעל חשיבות אסטרטגית עקב מיקומו הגבוה יחסית, הצופה על הגליל התחתון, עמק יזרעאל וחבל תענך. חבל ארץ זה נותר ממלחמת העצמאות תחת כיבוש ירדני למשך 19 שנה, עד ששוחרר במלחמת ששת הימים בקרב גבורה עקוב מדם.

מאז חלפו שנים רבות, במהלכן הקימה מדינת ישראל באזור יישובים ישראלים משגשגים, שבהם מתגוררים עשרות אלפי אזרחים ישראלים, שחלקם כבר מגדלים במקום דור שלישי ורביעי. בצד יישובים חדשים אלה, מצויים באזור מקומות קדושים, וכן אתרים ארכיאולוגיים והיסטוריים המעידים על הקשר

* האזורים והיישובים שייכללו בתוספת ייקבעו בעת הכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה.

רב השנים של עם ישראל לחבל ארץ זה.

לכן הגיעה העת להחיל את הריבונות על אזורים אלה, הכוללים את מבוא דותן, חרמש, ריחן, חיננית, שקד, טל מנשה, לרבות את אזורי המסחר והתעשייה, האתרים הארכיאולוגים, הכבישים, וכל אדמות המדינה שבין היישובים, הנמצאים בשטחי C.

יצוין כי באזור מתגוררים לא יותר מאלפי תושבים ערבים, ועל כן החלת הריבונות לא תשנה באופן מהותי את המאזן הדמוגרפי בישראל ולא תפגע באופייה הדמוקרטי של המדינה. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק (פ/1956/24).

הצעת החוק זהה לפ/1956/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)